

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 임대차계약 후속조치 부적정

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

공사 □□팀은 「직제규정시행세칙」 제6조 및 관련 별표2에 따라 ☆☆ 및 ●●¹⁾(이하 “☆☆ 사옥”이라 한다)의 운영과 입주기관, 내방객 대상 안내 및 안전, 보안 및 시설관리를 담당하고 있다.

또한 ☆☆ 사옥(부대시설물 포함)에 대하여 관광기업 등 입주기관 및 임차기관에 대한 계약관리를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「민법」 제615조에 따르면 차주가 차용물을 반환하는 때에는 이를 원상에 회복하여야 하며, 부속시킨 물건은 철거할 수 있다고 규정하고 있어 통상적으로 임차인이 부동산을 사용한 후 임대인에게 반환할 때에는 해당 부동산을 원래의 상태로 되돌려 놓아야 할 원상복구의 의무가 있다.

또한 공사 「자산관리요령」은 기존 제38조 제3항의 임대 부동산의 적정 임대료 산출을 위해 감정평가를 해야한다는 규정을 2022년 9월 21일 삭제하고, 제38조의2

1) ●● : ☆☆ 1~5층을 리모델링하여 일반소비자 대상 한국관광 홍보 공간으로 활용 중이며, 1층에는 대형 미디어월, 2~4층에는 K-POP, K-드라마 등 콘텐츠 체험관, 5층은 관광안내센터 및 카페 등을 운영 중

부동산 임대료에 대한 규정을 신설하여, 공사 소유 부동산 임대 시 임대료는 감정평가법인 또는 감정평가사가 감정한 가격을 기준으로 하여야 하며, 가격 결정에 대한 세부사항 및 공사 소유 부동산 임대에 관한 사항은 사장이 별도로 정하는 것으로 규정하고 있다.

따라서 공사의 부동산 임대를 관리하는 부서의 담당자는 신의성실의 원칙에 따라 공사의 재산권 등을 침해하는 행위를 하여서는 안 되며, 「민법」 등 관련 법령 및 규정 등을 근거로 하여 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□팀은 ☆☆ 사옥에 대한 임대업무를 추진하면서, 2016년 4월 1일부터 2021년 3월 16일 기간 중, 〇〇〇〇〇과 ☆☆ 4층의 1,104.87㎡에 대하여 임대차계약을 체결하였다.

해당 임대차계약서 제25조에 따르면 본 계약이 종료된 때에는 임차인은 임대차 계약 종료일 전일까지 임차인 소유물 및 재산을 반출하고, 임대차계약 종료일에 열쇠 및 임대인의 소유재산과 임대차물건 전부를 임대인에게 명도하여야 한다. 또한 이때 임차인이 설치한 추가시설물 등은 임차인의 비용으로 철거 및 반출하여야 하고, 이 계약 체결 당시의 원상 및 원형으로 복구하여야 한다. 단, 제26조에서는 타당하고 부득이한 사유가 있을 경우 상호 협의하여 계약 조건을 변경할 수 있도록 하고 있다.

해당 임대차계약 체결 이후, □□팀은 계약종료 전 일인 2021년 3월 15일에 〇〇〇〇〇과의 변경합의서를 통해, 기존 계약서의 원상복구 의무와

관련하여 [표 2]와 같이 일부분에 대해 원상복구가 아닌 현물 대체 납품으로 원상복구 의무를 갈음하고, 일부분은 원상복구를 미 실시하는 합의를 추진하였다.

[표 2] ○○○○○○ 계약변경 합의서 주요내용

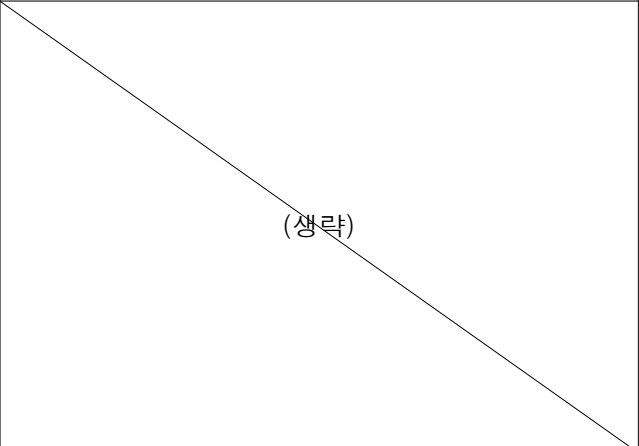
구분	품명	규격(사양)	기존수량	납품자재
기존 자재로 납품	바닥재(비닐타입)	3.0*300*300mm	737	작동
	천장재(불연천장재)	12*300*600mm	737	작동
	팬 코일(FCU-1)	8.5CMM	21	작동
	분말소화기(ABC)	3.3kg	4	작동
	스프링클러헤드	72℃	95	작동
기존 자재로 납품	다운라이트	FUL 13W	28	작동
		LED 9W	2	작동
	연기감지기	연기식	18	작동
	통로 유도등(천정형)		2	작동
	피난구 유도등(벽부형)	대형	3	작동
	천정형 스피커	5W	8	작동
타 자재로 납품	공조기(AHU-2)	13,200CMH	1	임대인이 별도로 통보하는 자재로 납품 ^{주)}
	리터팬(RF-2)	9,600CMH*50MMAQ*3.7KW	1	
	매입등	FL2/28W	81	매입등 1260×310 50W
	스위치	1구	1	1구
		2구	8	3구
원상복구 미시행	옥내소화전	2	-	-
철거	임차인이 설치한 추가시설물 등	-	-	-

주: 어떤 자재로 통보(납품)하였는지에 대한 구체적인 내용을 알 수 없음
자료: 공사-○○○○○○ 임대차 계약변경 합의서 재구성

□□팀은 위와 같은 임대차계약 변경합의서를 체결하면서, 본래 ○○○○○○이 부담하였어야 하는 원상복구 의무에 대하여 구체적인 가액환산 금액 및 그에 상응하는 납품자재의 실제 금액 등을 변경합의서 및 관련 첨부 서류에 명시하지

않았고, 일부 대납품에 대해서는 구체적인 품목 등의 명시 없이 임대차계약을 변경하였다.

또한 이렇게 ○○○○○의 원상복구 의무에 갈음하여 대납 받은 자재들에 대하여 구체적인 활용계획이 없었고, 기 사용한 자재에 대해서도 사용내역을 기재한 관리 대장 없이 [그림 1]과 같이 잔여 수량만을 엑셀로 관리하고 있어 사용분에 대한 정확한 사용처도 확인할 수 없으며, 계약이 종료된 이후 1년 이상이 경과한 감사일 현재(2022년 11월)에도 [그림 2]와 같이 미사용 자재가 지하 4층에 적재되어 있는 것을 확인하였다.

[그림 1] 대납품 관리 대장 ¹⁾	[그림 2] 미사용 자재 적재 ²⁾
	

주: 1. □□팀 제출 '원상복구 공사 및 자재관리내역' 엑셀파일 캡처
 2. 관광산업본부 ☆☆ 실지감사(2022.10.31.~11.2) 중 촬영

□□팀은 공사 자산의 임대차 업무를 담당하는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 관련 업무를 수행하여야 함에도, 구체적으로 자재를 활용할 계획 없이, 정확한 가액산정의 근거도 없는 자재를 원상복구 의무의 대납으로 처리하고, 해당 자재에 대한 사후관리도 부적절하게 하는 등 임대차 업무의 관리의무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□팀은 해당 임대차계약의 종료 당시, ☆☆의 리모델링이 예정되어 있어 원상복구 부분에 대한 재 철거비용의 절감을 위하여 취한 조치였으며, 다만 해당 변경계약을 추진하면서 구체적인 가액산정 등을 변경합의서에 포함하지 못한 점과 해당 자재를 적절히 관리하지 못한 부분에 대해서는 일부 처리에 미진한 부분이 있었음을 인정하였다.

이에 대하여 □□팀의 원상복구 의무의 면제 및 물품으로 대납을 받은 부분은 공사의 예산 절감 등을 위한 적극적인 행정조치의 과정에서 발생한 것이라 하더라도, 대납 받은 물품을 적절히 관리하지 못하고 방치하고 있는 부분에 대해서는 관리방식을 개선하고, 적절한 활용방안을 수립하여 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 향후 공사 자산의 임대차계약 주요내용 변경 시 법률적, 회계적 문제가 발생하지 않도록 유관부서와의 협의 등 적절한 절차를 거쳐 추진토록 하시고, 현재 잔여 대납품에 대한 적절한 관리 방안과 구체적인 활용계획을 수립하여 주시기 바랍니다.(통보)